

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3563/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด กำแพงเพชร

โจทก์

นายวิสุทธิหรือภาคย์ มาดีสรวงศ์ หรือ

ทรัพย์ สมบูรณ์ กับพวก

โจทก์

ป.วิ.อ. มาตรา 134, มาตรา 193 ทวิ, มาตรา 226, มาตรา 227

คดีความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโดยวินิจฉัยว่า พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบไม่พอพียงลงโทษจำเลยโจทก์อุทธรณ์ว่าพยานหลักฐานของโจทก์พียงลงโทษจำเลยได้เป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลชั้นต้น ซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 193 ทวิการที่ศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์ของโจทก์ในข้อหาดังกล่าว และศาลอุทธรณ์ภาค 2 รับวินิจฉัยให้เป็นการไม่ชอบ อัยการสูงสุดไม่มีอำนาจรับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง คำให้การในชั้นสอบสวนของพยานซึ่งโจทก์ไม่สามารถนำตัวมาเบิกความในชั้นพิจารณา เพราะหาตัวไม่พบ แม้โจทก์จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดมาเบิกความว่าพยานได้ให้การต่อหน้าตนก็ตาม ก็รับฟังได้แต่เพียงว่าพยานได้เคยให้การไว้เช่นนั้น แต่ความจริงจะเป็นดังที่พยานให้การไว้หรือไม่ โจทก์จะต้องมีพยานหลักฐานอื่นมาประกอบอีก เพราะคำให้การในชั้นสอบสวนของพยานดังกล่าว จำเลยไม่มีโอกาสซักค้านเพื่อให้ศาลใช้ดุลพินิจค้นคว้าหาข้อเท็จจริงได้ จึงมีน้ำหนักน้อย เมื่อโจทก์ไม่มีพยานหลักฐานใดมาสืบให้เห็นว่าจำเลยฆ่าผู้ตาย ลำพังคำรับชั้นจับกุมจำเลย และคำให้การรับสารภาพ

ของจำเลยในชั้นสอบสวนซึ่งจำเลยปฏิเสธอยู่ว่าไม่ได้ให้การรับสารภาพด้วยความ
สมัครใจจึงนำมารับฟังลงโทษจำเลยไม่ได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 199, 288,
289, 83, 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2526 มาตรา 4 พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง
และสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครอง
แผ่นดินฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 6 คืบของกลางแก่เจ้าของ

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง คืบของกลางแก่ทายาทของผู้ตาย

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา โดยอัยการสูงสุดรับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในข้อหาความผิดฐานซ่อนเร้นศพเพื่อปิดบังการตายและเหตุ
แห่งการตายนั้น มีอัตราโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้ง
จำทั้งปรับ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 ทวิ ข้อหานี้ศาลชั้นต้นวินิจฉัย
ว่า พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบไม่พอฟังลงโทษจำเลยทั้งสาม โจทก์อุทธรณ์ว่าพยาน
หลักฐานของโจทก์ฟังลงโทษจำเลยทั้งสามได้ เป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟัง

พยานหลักฐานของศาลชั้นต้นซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามบทกฎหมายดังกล่าว การที่ศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์ของโจทก์ในข้อหานี้ และศาลอุทธรณ์ภาค 2 รับวินิจฉัยให้เป็นการไม่ชอบด้วยการสูงสุดไม่มีอำนาจรับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งยุติในศาลชั้นต้นแล้ว ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

สำหรับข้อหาฐานร่วมกันฆ่าผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนนั้นโจทก์ไม่มีประจักษ์พยานที่รู้เห็นขณะคนร้ายฆ่าผู้ตาย คงมีแต่คำให้การชั้นสอบสวนของเด็กหญิงอาภัสรา ทรัพย์สมบูรณ์ บุตรจำเลยที่ 1 และที่ 3 ที่ได้ให้การไว้ในชั้นสอบสวนตามเอกสารหมายเลข จ.3 ว่าขณะเกิดเหตุเด็กหญิงอาภัสราอนอยู่ที่ชั้นที่สองของคลินิกผู้ตายได้ยินเสียงคล้ายคนตกบันได จึงออกมาดูที่นอกห้องบริเวณบันไดเห็นจำเลยที่ 1 และที่ 3 ช่วยกันหามผู้ตายซึ่งมีโลหิตไหลเปื้อนตามร่างกายไปขึ้นรถยนต์แลนด์โรเวอร์และขับรถออกไปโดยมีจำเลยที่ 2 นั่งไปในรถด้วย แต่โจทก์ไม่สามารถนำตัวเด็กหญิงอาภัสรา มาเบิกความยืนยันในชั้นพิจารณาได้เพราะหาตัวไม่พบ แม้โจทก์จะมีนายชาญพันธุ์ ฐมรัตน์ ซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรขณะเกิดเหตุมาเบิกความรับรองว่าเด็กหญิงอาภัสราได้ให้การต่อพนักงานสอบสวนต่อหน้าพยานก็ตาม ก็รับฟังได้แต่เพียงว่าเด็กหญิงอาภัสราได้เคยให้การไว้เช่นนั้น แต่ความจริงจะเป็นอย่างไรที่เด็กหญิงอาภัสราให้การไว้หรือไม่ โจทก์จะต้องมีพยานหลักฐานอื่นมาประกอบอีกเพราะคำให้การของเด็กหญิงอาภัสราดังกล่าว จำเลยไม่มีโอกาสซักค้านเพื่อให้ศาลใช้ดุลพินิจค้นคว้าหาข้อเท็จจริงได้จึงมีน้ำหนักน้อย เมื่อโจทก์ไม่มีพยานหลักฐานใดมาสืบให้เห็นว่าจำเลยทั้งสามร่วมกันฆ่าผู้ตาย ลำพังคำรับชั้นจับกุมของจำเลยที่ 1 และคำให้การรับสารภาพของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ในชั้นสอบสวนซึ่งจำเลยที่ 1 และที่ 2 ปฏิเสธอยู่ว่าไม่ได้ให้การรับสารภาพด้วยความสมัครใจ จึงนำมารับฟังลงโทษจำเลยทั้งสามไม่ได้

(สมชัย สายเชื้อ-อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ